

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2613/2543

นางสาวพิสมัย คงลัดดา
นายสมมิตร เรืองดำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 18, มาตรา 61

โจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้แต่งทนายความในใบแต่งทนายความ แต่งตั้งให้
อ. เป็นทนายความของโจทก์ และ อ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องและดำเนิน
กระบวนการพิจารณาเรื่อยมา อ. จึงมีฐานะเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11) และ
ถือว่าโจทก์เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ด้วยตนเอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายวิรุทธหรือนายภานุภณคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทน จำเลยที่ ๑ ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ ๕๐,๐๐๐ บาท
ตกลงให้ดอกเบี้ยยทุกวันที่ ๑๒ ของเดือน จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เพียง ๒
เดือนหลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๕๔,๓๗๕ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ส่วนจำเลยที่ ๒ ขาดนัด
ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ปิดแสดงฉบับบริบูรณ์ ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายวีรยุทธหรือนายภานุภณฟ้องคดีแทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๓ ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่องผู้แต่งทนายความในใบแต่งทนายความ แต่งตั้งให้นายอัสนีเป็นทนายความของโจทก์และนายอัสนีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาเรื่อยมา นายอัสนีจึงมีฐานะเป็นคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑ (๑๑) และถือว่าโจทก์เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ด้วยตนเอง มิใช่ นายวีรยุทธหรือนายภานุภณเป็นผู้ฟ้องคดีแทนดังที่ระบุในคำฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่.

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิวงกูร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิชัย ชำนาญการคำ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น